



Cocoa Insight

**Comprendre la diligence raisonnée
en matière de légalité dans le
contexte du RDUE : enseignements
tirés des études juridiques sur le
cacao au Cameroun, en Côte
d'Ivoire et au Ghana**

1. Introduction

En vertu du règlement de l'Union européenne sur la déforestation (RDUE), les opérateurs et les négociants sont tenus d'exercer une « diligence raisonnée » avant de mettre des produits à base de cacao sur le marché de l'UE, dans le but de s'assurer que les produits présentent un risque nul ou négligeable de non-conformité avec le RDUE. Cela implique notamment de vérifier que les produits ont été fabriqués conformément à la législation pertinente du pays de production (article 3). Le RDUE adopte une approche flexible, énumérant plusieurs domaines du droit sans spécifier d'instruments juridiques particuliers, car ceux-ci diffèrent d'un pays à l'autre et peuvent être sujets à modification (article 2.40).

Dans ce contexte, une étape importante pour les opérateurs et les négociants consiste à identifier et à comprendre le **cadre législatif pertinent** du pays d'origine de leurs produits. Ces exigences légales sont généralement contenues dans la constitution, les lois, les arrêtés et autres instruments juridiquement contraignants. Sur la base de cette compréhension du cadre juridique national, les opérateurs et les négociants de l'UE doivent ensuite être en mesure d'attester l'absence ou le caractère négligeable du risque de non-conformité aux lois nationales pertinentes au sein de leur chaîne d'approvisionnement. Pour ce faire, ils doivent **faire preuve de diligence raisonnée**, à savoir collecter des informations et des informations attestant de légalité, évaluer les risques potentiels d'illégalité et procéder à l'atténuation des risques identifiés (article 8). Ce processus doit s'inscrire dans le cadre d'un système de diligence raisonnée, qui doit être révisé et faire l'objet d'un rapportage annuel¹ (article 12). La mise en place de processus de diligence raisonnée implique de comprendre comment les lois sont appliquées et quelles sont les données disponibles en matière d'application, ainsi que d'étudier le contexte local afin d'identifier les facteurs de risque.

Contrairement à d'autres obligations du RDUE, la possibilité de s'appuyer sur des contrôles automatisés et des solutions technologiques pour la diligence raisonnée en matière de légalité est limitée. Elle est souvent considérée comme une étape plus complexe et plus intensive. Les lois nationales et leur application relevant de la prérogative des autorités des pays producteurs, la diligence raisonnée en matière de légalité est également un sujet plus sensible sur le plan politique.

Afin de soutenir la diligence raisonnée en matière de légalité du RDUE pour la filière cacao, l'Institut européen de la forêt (EFI), en collaboration avec Preferred by Nature et des experts nationaux en matière juridique et de diligence raisonnée,² a facilité un processus multiacteurs au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Ghana entre 2024 et 2025. Ces processus ont fomenté un consensus sur les exigences légales nationales pertinentes pour la production et le commerce du cacao, ainsi que sur les mesures de diligence raisonnée

¹ À moins que l'opérateur ne soit une PME

² TAMI, Talyor Crabbe, Mondon Conseil International et BNA

pouvant être recommandées pour vérifier la conformité. Ce 'Cocoa Insight' synthétise les principaux enseignements tirés de ces travaux, dans le but d'informer les acteurs de la chaîne d'approvisionnement des opportunités et défis liés à la mise en œuvre de la diligence raisonnée en matière de légalité dans le contexte du RDUE.

2. Analyse des exigences du RDUE

La collaboration avec les parties prenantes nationales publiques et privées dans le cadre de la préparation au RDUE a révélé des niveaux de connaissance et de compréhension variables des exigences du règlement. Les consultations multipartites et les échanges bilatéraux avec les acteurs de la chaîne d’approvisionnement ont permis de clarifier certains concepts et de discuter des implications pratiques de la diligence raisonnée.

2.1 Comprendre la nature unique du critère de légalité du RDUE

Le RDUE impose aux opérateurs qu’ils réalisent une diligence raisonnée sur trois critères principaux : la géolocalisation et la traçabilité, la déforestation et la légalité. Alors que les critères de traçabilité et de déforestation reposent sur des définitions uniformes et directives fournies par l’UE, applicables à tous les pays producteurs et à tous les produits de base, le critère de légalité est intrinsèquement spécifique au contexte. Il dépend des législations nationales et varie en fonction du produit de base et de l’origine. L’UE ne fournit que des lignes directrices indicatives pour aider à identifier les exigences légales pertinentes.

Comprendre cette différence dans la nature des critères du RDUE s’est avéré un défi pour de nombreuses parties prenantes. Beaucoup ont cru à tort que le RDUE imposait de nouvelles obligations aux pays producteurs ou leur demandait de s’engager dans des réformes juridiques. Par exemple, comme la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Cameroun n’ont pas de lois sur le consentement libre, préalable et éclairé (FPIC), certains acteurs ont supposé que cette absence constituerait automatiquement une non-conformité. Cependant, le RDUE exige uniquement la conformité avec la législation nationale existante, et non l’adoption de nouvelles lois.

Une deuxième idée fausse était la confusion entre la légalité du RDUE et les critères de zéro déforestation. Les parties prenantes n’ont parfois pas compris que les deux critères sont cumulatifs, mais distincts. Par exemple, les terres déboisées avant 2020 peuvent répondre au critère de zéro déforestation, mais nécessitent tout de même une évaluation visant à déterminer si la déforestation était légale au regard de la législation nationale. À l’inverse, une déforestation légale après 2020 enfreindrait le critère de déforestation du RDUE. Les deux contrôles doivent être effectués indépendamment l’un de l’autre.

2.2 Clarifier le concept de la diligence raisonnée : au-delà d'une formalité administrative

Les consultations multipartites ont souvent mis en évidence une confusion persistante quant aux aspects concrets de la diligence raisonnée. De nombreux acteurs nationaux, en particulier dans les juridictions influencées par les traditions du droit civil, la considéraient comme une liste de contrôle de conformité ou une question de collecte de documents référentiels. Par exemple, on supposait souvent que les titres fonciers devaient être systématiquement collectés auprès de tous les producteurs de cacao, même dans les contextes où la loi n'exige pas de droits d'utilisation des terres documentés pour cultiver.

Les consultations ont contribué à faire évoluer cette perspective. Elles ont montré que la diligence raisonnée est avant tout un processus fondé sur les risques, impliquant l'identification, l'évaluation et la mitigation proportionnée des risques juridiques.

Un autre point essentiel a été clarifié : le RDUE impose une responsabilité juridique exclusivement aux opérateurs et négociants basés dans l'UE. En revanche, si les acteurs des pays producteurs ne sont pas légalement liés par le règlement, leur coopération demeure néanmoins essentielle pour garantir l'accès aux informations nécessaires aux opérateurs pour se conformer à la réglementation. Cette clarification a permis de repositionner les acteurs nationaux non pas comme soumis à de nouvelles obligations, mais comme des acteurs clés pour établir les bases du commerce responsable, partageant un intérêt commun à soutenir l'application de la loi.

2.3 Renforcer la confiance et préparer les marchés avec les parties prenantes

Les enseignements et les possibilités de renforcement des capacités générés par les études ont été rendus possibles grâce à des processus inclusifs d'engagement des parties prenantes impliquant des représentants du gouvernement, du secteur privé, de la société civile, des exploitants et des coopératives. L'organisation de multiples ateliers et consultations en personne dans les zones productrices de cacao sur une période de neuf mois a non seulement permis de mieux comprendre les obligations du RDUE, mais aussi de renforcer la confiance et l'adhésion des parties prenantes. Ces dialogues ont été essentiels pour compléter l'analyse des experts et garantir une identification complète et contextualisée des exigences légales pertinentes, en tenant compte des spécificités de la filière cacao. Ils ont en particulier ouvert un espace de discussion sur l'interprétation de certaines lois, étape clé étant donné la nature subjective de celle-ci.

De plus, ces consultations ont facilité la réduction des risques perçus par les parties prenantes concernant la mise en œuvre et les implications du RDUE. Elles ont contribué à

attester comment une plus grande transparence autour du cadre juridique régissant la production et le commerce du cacao peut rendre le cacao d'un pays plus compétitif sur le marché international.

3. Cartographie des cadres juridiques pertinents

En général, la cacaoculture en Afrique occidentale et centrale est largement dominée par les petits producteurs, dont les activités s'inscrivent dans des contextes juridiques diversifiés et en constante évolution. Le processus d'identification des exigences légales pertinentes pour la production et le commerce du cacao dans le cadre du RDUE a révélé la nécessité de faire face à l'évolution de la législation nationale, aux ambiguïtés dans l'interprétation du champ d'application du RDUE et au décalage entre les dispositions légales formelles et les réalités des petits producteurs.

3.1 Gérer l'ambiguïté du critère de la légalité du RDUE : un champ d'application en cours d'élaboration

L'un des principaux problèmes rencontrés lors de la compilation des exigences légales pertinentes a été l'ambiguïté entourant la portée du critère de légalité du RDUE, aggravée par son interprétation évolutive.

Selon le règlement, la « législation pertinente » pour les matières premières agricoles dans les pays producteurs doit concerner : (1) le statut juridique de la zone de production, et (2) les lois sur le droit d'utilisation des terres, la protection de l'environnement, les droits des tiers, les droits du travail, les droits de l'homme, le principe du consentement préalable, libre et éclairé, et la fiscalité, la lutte contre la corruption et le commerce et les douanes. En octobre 2024, la Commission européenne a publié des lignes directrices interprétant la portée du critère de légalité. Ces lignes directrices suggèrent ainsi que les exigences légales ne devraient être considérées comme pertinentes que si elles ont un impact direct sur le statut juridique de la zone de production et si elles sont alignées sur les objectifs du RDUE visant à mettre fin à la déforestation, à la dégradation des forêts et à la perte de biodiversité.

Ces lignes directrices ont suscité de nombreux débats. Par exemple, les droits du travail et certains droits de l'homme pourraient ne pas être considérés comme directement liés à la déforestation, ce qui soulève des questions quant à leur inclusion. D'autre part, la réglementation relative à la fiscalité, à la lutte contre la corruption, au commerce et aux douanes pourrait être jugée pertinente même au-delà de la zone de production.

Il est ainsi important de noter que les lignes directrices de la Commission européenne ne sont pas contraignantes. L'application juridique du RDUE dépendra de la manière dont chaque État membre de l'UE interprète la conformité, les jugements contraignants étant rendus par les tribunaux nationaux. Pour les entreprises, cette incertitude présente néanmoins des risques importants : une mauvaise interprétation des obligations pourrait entraîner des sanctions, nuire à la réputation ou conduire à l'exclusion du marché.

Il est intéressant de noter que les pays producteurs ont interprété le règlement différemment. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun ont chacun adopté leur propre approche : certains ont privilégié des définitions strictes afin de rationaliser la conformité, tandis que d'autres ont considéré le RDUE comme un moyen de renforcer la gouvernance nationale au sens large.

3.2 Faire des cartographies juridiques de véritables outils vivants

Un deuxième problème réside dans la fluidité des cadres juridiques nationaux, qui empêche l'élaboration d'une liste définitive des exigences légales pertinentes. Les paysages juridiques évoluent au fil du temps, et les outils de diligence raisonnée doivent évoluer avec eux.

Au Cameroun, une nouvelle loi forestière adoptée en 2024 attend toujours l'ensemble de ses textes d'application. Un arrêté sur le travail dangereux des enfants devrait bientôt clarifier les obligations de conformité. En Côte d'Ivoire, le Code forestier de 2019 a introduit les « agroforêts » comme nouvelle catégorie d'aires protégées où la cacaoculture est autorisée sous certaines conditions. Cependant, en raison du cadre juridique incomplet régissant les agroforêts, l'exercice de cartographie de la légalité a exclu la production de cacao de ces zones.

3.3 Identifier les zones d'ombre juridiques : dispositions vagues et imprécisions légales

Les cadres juridiques contiennent souvent des dispositions générales ou vagues qui sont difficiles à interpréter ou à appliquer dans un contexte de diligence raisonnée. Cela pose particulièrement problème lorsque ces lois ne sont pas assorties de textes de mise en œuvre ou manquent de clarté opérationnelle.

Plusieurs exemples peuvent être cités :

- Les lois sur le droit des tiers sont souvent trop générales pour être utilisables, en particulier dans le contexte des petits exploitants où les producteurs font partie de la communauté dont les droits sont mentionnés.
- Les lois sur l'accès à l'information sont généralement peu développées ou ne disposent pas de textes d'application établissant les procédures qui permettraient d'établir les bases de la mise en œuvre de ce droit.
- Au Ghana, la loi sur la gestion des déchets n'est pas prescriptive des types de déchets concernés, ce qui rend sa mise en œuvre imprécise.
- En Côte d'Ivoire, une ambiguïté régnait quant à l'application des lois sur la chasse ou la protection de la faune à la cacaoculture. En revanche, de telles réglementations sont incluses dans le cadre du Cameroun et du Ghana, ce qui met en évidence une

interprétation évolutive de ce qui doit être considéré comme relevant du champ d'application de la diligence raisonnée.

Dans certains cas, l'exercice de cartographie juridique a mis en évidence des lacunes, des contradictions ou des ambiguïtés d'interprétation qui pourraient justifier une réforme juridique, mais cela reste la prérogative du gouvernement national. D'ici là, les systèmes de diligence raisonnée doivent fonctionner dans ces zones d'ombre, en trouvant le juste équilibre entre prudence et pragmatisme.

3.4 Faire preuve de prudence vis-à-vis des cadres juridiques génériques qui ignorent souvent les réalités des petits exploitants agricoles

Le cacao est principalement produit par des petits producteurs et des opérateurs familiaux, mais de nombreux cadres juridiques n'ont pas été conçus en tenant compte de cette réalité.

Les lois sur le travail et la fiscalité, en particulier, sont souvent conçues pour l'emploi formel ou les grandes entreprises. Cela peut entraîner des charges involontaires lorsqu'elles s'appliquent à la production informelle ou de subsistance. Par conséquent, il n'est pas rare que ces exigences ne soient pas respectées ni appliquées dans la filière cacao.

Par exemple, le droit du travail peut ne pas s'appliquer lorsque seule la main-d'œuvre familiale est impliquée. Cependant, il existe bel et bien dans la filière cacao des travailleurs salariés à long terme, en particulier des travailleurs migrants. Le cas échéant, les exigences en matière de contrats, de conditions de travail, de sécurité et de prévoyance sociale s'appliquent clairement en vertu de la loi. En outre, dans certains pays, certains droits fondamentaux du travail, tels que ceux liés à la santé et à la sécurité, s'appliquent à tous les travailleurs, qu'ils soient embauchés à titre permanent ou pour une tâche spécifique. Toutefois, la connaissance et l'application de ces exigences restent extrêmement limitées dans les communautés rurales productrices de cacao.

En Côte d'Ivoire, les parties prenantes ont recommandé d'approfondir l'examen du statut juridique réel de ces travailleurs. Une croyance largement répandue persiste selon laquelle le droit du travail ne s'applique pas à l'agriculture, même si la législation nationale stipule le contraire.

Cela met en évidence une lacune importante : sans adaptation ou clarification, certaines lois existantes risquent d'être ignorées ou mal appliquées dans le contexte des petits exploitants. Les efforts de diligence raisonnée doivent tenir compte de ces inadéquations, et les cadres nationaux doivent évoluer si l'on veut parvenir à une conformité significative à grande échelle.

4. Élaboration de lignes directrices en matière de diligence raisonnée

Le processus de traduction des exigences légales en mesures pratiques et fondées sur les risques que les opérateurs peuvent prendre pour attester de leur conformité avec le RDUE s'est avéré complexe. L'élaboration de recommandations en matière de diligence raisonnée a nécessité de déterminer comment traiter les risques identifiés de manière proportionnée, réalisable et adaptable aux différentes réalités de la chaîne d'approvisionnement. Les consultations multipartites ont mis en évidence des tensions entre le désir de normalisation et le besoin de flexibilité. Elles ont aussi souligné les idées fausses sur la nature de la mitigation des risques et ont révélé des obstacles structurels susceptibles de compromettre les efforts de conformité.

4.1 Privilégier la flexibilité : pas de solution unique d'évaluation et mitigation des risques

Au cours du processus de consultation multipartite, un problème récurrent a été le souhait largement répandu parmi les acteurs nationaux d'établir une liste unique et standardisée de mesures de diligence raisonnée, certains envisageant même une liste obligatoire imposée par le gouvernement du pays producteur. Cette aspiration va néanmoins à l'encontre du principe même de diligence raisonnée.

La diligence raisonnée est en effet intrinsèquement spécifique au contexte. Elle doit être adaptée aux caractéristiques des chaînes d'approvisionnement, des zones géographiques et des acteurs particuliers. Tenter de réaliser une cartographie de tous les scénarios potentiels et de prescrire ce qui doit être fait dans chaque cas serait à la fois irréaliste et contre-productif. Cela exigerait un degré élevé de spécificité (par exemple, définir précisément ce qui doit être vérifié dans chaque document ou comment les contrôles sur place doivent être effectués), ce qui pourrait imposer une charge inutile aux acteurs et nuire à la capacité d'adaptation qui rend la diligence raisonnée efficace.

En réponse, nos efforts de mobilisation multipartite se sont concentrés sur l'élaboration d'une liste non exhaustive et adaptable de mesures de diligence raisonnée recommandées. Elle offre aux opérateurs, qui sont en fin de compte responsables de s'assurer que leurs actions sont suffisantes, la possibilité de choisir et d'adapter ces mesures en fonction du contexte spécifique et des conclusions de leurs propres évaluations des risques. Cette approche favorise la flexibilité tout en encourageant une compréhension commune des meilleures pratiques.

Néanmoins, il est apparu clairement qu'il n'est pas facile pour les institutions des pays producteurs de renoncer à leur contrôle sur la manière dont la diligence raisonnée est mise en œuvre. L'instinct de définir ce que les acteurs de la chaîne d'approvisionnement « devraient faire » pour attester leur conformité reste fort. L'expérience a donc montré que le rôle le plus approprié pour les autorités nationales consiste à définir le cadre juridique, c'est-à-dire à identifier les exigences légales pertinentes. Il a donc semblé approprié de mettre davantage l'accent sur la consultation des acteurs du secteur privé dans l'élaboration des recommandations en matière de diligence raisonnée.

4.2 Donner la priorité à la pertinence : cibler les risques majeurs

L'une des idées fausses courantes concernant la mise en œuvre de la diligence raisonnée est qu'elle consiste simplement à collecter des documents juridiquement pertinents, ce qui la réduit à une formalité administrative, alors qu'en réalité, il s'agit d'un processus fondé sur les risques et reposant sur un jugement contextuel.

Dans la pratique, certains cas se présentent où aucun document ne permet d'informer ou de mener une mitigation adéquate d'un risque juridique spécifique ; d'autres formes d'action sont alors nécessaires, telles qu'une vérification sur place ou l'engagement des parties prenantes. À l'inverse, lorsque le cadre juridique global est correctement appliqué au niveau national, la nécessité de disposer de documents individuels se trouve réduite.

L'un des problèmes récurrents rencontrés dans l'élaboration de mesures significatives de mitigation des risques était ce que l'on pourrait appeler une « logique inversée » : au lieu d'identifier les risques juridiques, puis de déterminer les réponses efficaces, les parties prenantes commençaient parfois par dresser la liste des mesures de diligence raisonnée les plus faciles à mettre en œuvre, puis essayaient de les faire correspondre aux obligations juridiques jugées pertinentes.

Suivre cette logique conduisait à des réticences à reconnaître le réel niveau de risque d'illégalité de certaines exigences. Cela suscitait parfois des inquiétudes quant à la complexité ou au coût excessif de la mise en œuvre d'une diligence raisonnée significative. Cependant, deux précisions importantes ont contribué à modifier cette perception.

Premièrement, les listes de mesures de diligence raisonnée sont illustratives et non prescriptives. Elles présentent un éventail d'options plutôt qu'une liste de contrôle obligatoire. Une longue liste ne signifie pas que toutes les mesures doivent être mises en œuvre, elle élargit simplement l'éventail des outils disponibles pour différents contextes.

Le processus vise également à optimiser l'efficacité en identifiant les mesures qui permettent de traiter plusieurs risques à la fois. Par exemple, les préoccupations liées à l'utilisation des pesticides recoupent souvent celles liées à la pollution de l'eau, au droit des

tiers, à la protection des sols et à la gestion des déchets. Une seule mesure de mitigation des risques bien conçue, telle que des audits environnementaux réguliers ou la formation des exploitants, peut couvrir plusieurs domaines juridiques à la fois.

Ceci vient renforcer un point essentiel : la diligence raisonnée doit être à la fois efficace et proportionnée. Il ne s'agit pas d'accumuler davantage de documents administratifs, mais de comprendre où se situent les risques et de prendre des mesures significatives pour y remédier, dans un souci d'efficacité.

4.3 Identifier les obstacles structurels à la conformité

La conception de mesures de diligence raisonnée appropriées s'est souvent heurtée à trois types de problèmes : une application insuffisante, des obstacles juridiques ou institutionnels à l'accès à l'information, et un manque de données fiables pour vérifier la conformité.

Faiblesse de l'application de la loi en dépit de cadres juridiques solides

Une fois les exigences légales pertinentes identifiées, les consultations avec les parties prenantes ont révélé des problèmes récurrents en matière d'application, en particulier lorsque la connaissance de la loi était faible. Cela était particulièrement le cas pour :

- l'utilisation de pesticides non autorisés,
- le manque d'équipements individuels de protection pour les travailleurs,
- la gestion inadéquate des déchets, en particulier des conteneurs de pesticides.

Le travail des enfants est apparu comme une question particulièrement sensible. Bien que des cadres juridiques soient en place dans les trois pays, les réalités socio-économiques et la nature informelle de la cacaoculture limitent leur mise en œuvre. Cette situation contribue à la réticence des opérateurs de l'UE à inclure le travail des enfants dans le champ d'application de leur diligence raisonnée en matière de légalité, malgré son importance.

Obstacles à l'accès ou au partage de la documentation

Dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne la documentation relative au travail et à la fiscalité, des obstacles juridiques et liés à la confidentialité ont empêché la collecte ou la transmission de certains types de documents :

- Documents contenant des données à caractère personnel (par exemple, fiches de paie, inscription à la prévoyance sociale)
- Documents fiscaux ou commerciaux considérés comme confidentiels sur le plan commercial

Une solution pour surmonter l'obstacle créé par la législation sur la protection des données à caractère personnel consistait à recommander aux opérateurs de **consulter** les données

pertinentes contenues dans les contrats de travail et autres documents détenus par les coopératives, plutôt que de **collecter** ces documents. Cela établirait les bases de la conformité tout en respectant la législation sur la protection des données à caractère personnel.

Ces limitations soulignent l'importance de faire la distinction entre les obligations légales et ce qui peut être raisonnablement vérifié, en particulier lorsque les opérateurs de l'UE dépendent d'acteurs en amont pour accéder à des informations sensibles.

Ne pas sous-estimer à quel point le manque de transparence et de données peut entraver la vérification géospatiale.

Une troisième série de problèmes concernait les lacunes en matière d'information attestant et les problèmes de qualité des données, en particulier pour la vérification géospatiale. Par exemple :

- La vérification de l'emplacement des plantations de cacaoculture en dehors des aires protégées est entravée par l'absence de cartes fiables, actualisées et publiques des limites des aires protégées.
- Une alternative publique, la Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA), manque de précision et de cohérence avec les sources nationales.
- Les données non documentées ou indisponibles sur l'agriculture autorisée dans les aires protégées. Les « enclaves » situées dans les aires protégées en Côte d'Ivoire ou au Ghana posent des problèmes supplémentaires en matière de vérification en raison de données frontalières imprécises ou non publiées. Au Cameroun, l'agriculture dans le domaine forestier permanent n'est autorisée que dans des conditions strictes (par exemple, lorsqu'elle est détaillée dans des plans de gestion forestière), mais de nombreux plans de ce type font défaut. De même, les zones classées comme « zones en défens » sont mal cartographiées, ce qui crée une ambiguïté pour les opérateurs.

Les données relatives aux limites des aires protégées sont essentielles pour évaluer les risques de non-conformité aux exigences légales nationales en matière de droit d'utilisation des terres et d'environnement. Comme ces données font partie du cadre juridique des pays producteurs, l'accès à ces informations par le biais de sources gouvernementales officielles faciliterait l'évaluation du risque de non-conformité avec le RDUE par les opérateurs.

5. Conclusion

Les études de légalité menées en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Cameroun ont jeté des bases solides pour la conformité au règlement du RDUE en favorisant le consensus des parties prenantes sur les exigences légales pertinentes. Ces efforts ont non seulement démystifié le critère de légalité, mais ont également permis aux acteurs nationaux de devenir des facilitateurs clés du commerce responsable du cacao. Si l'élaboration et la mise en œuvre de systèmes de diligence raisonnée restent la responsabilité des opérateurs et des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, les informations fournies ont créé des conditions équitables, ce qui peut accroître l'efficacité de ces efforts et réduire la charge pesant sur les petits acteurs. En offrant un espace de discussion sur les réalités de l'agriculture à petite échelle et les problèmes liés à l'application de la loi, les études ont ouvert la voie à une plus grande transparence, transformant les problèmes réglementaires en opportunités d'amélioration de la gouvernance et de transformation durable du secteur.

[Photo de couverture](#) : Description de la photo. Fruits de cacao coupés et fèves de cacao brutes avec une plantation de cacao floue en arrière-plan. Crédit : Gustavo/Adobe Photo Stock

Clause de non-responsabilité. Le programme « Cacao durable » de l'Union européenne (UE), lancé en 2020, vise à aider les partenaires nationaux à atteindre la durabilité économique, environnementale et sociale dans la filière cacao.

L'Institut européen de la forêt (EFI) soutient la mise en œuvre du programme en renforçant la compréhension commune entre les principales parties prenantes publiques et privées sur la définition et la mesure des progrès vers la durabilité du cacao, afin de soutenir le dialogue politique de l'UE avec les pays producteurs. Il contribue au dialogue national sur le règlement de l'UE relatif à la déforestation (Le RDUE) et à la vérification de la légalité afin de soutenir les efforts de diligence raisonnée du secteur.

© Institut européen de la forêt, 2025

